Přehled klíčových ESG regulací bank

Vysoká škola ekonomická v Praze

21. října 2026

The better the question. The better the answer. The better the world works.

Shape the future with confidence

Dnes s Vámi



Radek Laštovička

Director

Credit risk team

Radek.Lastovicka@cz.ey.com



Jan Líkař

Senior Consultant

Regulatory team

Jan.Likar@cz.ey.com

Obsah

- Úvod do problematiky
- EU taxonomie
- ESG v oblasti reportingu
- Obezřetnostní regulace
- Regulace greenwashingu
- Další související regulace
- Prostor pro dotazy
- Zadání úkolu

Úvod do problematiky

Co je udržitelnost a ESG

Pojem udržitelnost

Schopnost uspokojovat současné potřeby bez ohrožení schopnosti uspokojovat potřeby budoucí.

Zkratka ESG

Označuje tři oblasti, ve kterých hovoříme o udržitelnosti:

- Environmentální
- Sociální
- Governance

Nejvýznamnější iniciativy v oblasti udržitelnosti

Iniciativy na mezinárodní úrovni

- Počátky v 70. letech
- V současnosti:
  - Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle udržitelného rozvoje
  - Pařížská dohoda

Iniciativy na úrovni EU

- Zelená dohoda pro Evropu (2019 – 2050)
- Akční plán: financování udržitelného růstu (2018)
- Strategie financování udržitelného růstu a přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku (2021)

- Mezi priority Komise 2024-2029 bylo zařazeno i zlepšení konkurenceschopnosti:
  - Snaha snižovat regulatorní zátěž
  - Zjednodušování a omezování rozsahu regulace v oblasti udržitelnosti (tzv. Omnibus návrhy)

Pár poznámek k evropskému právu

Dopad evropského práva do práva vnitrostátního

- Nařízení jsou přímo použitelná
- Směrnice je potřeba transponovat (převést do vnitrostátního předpisu)

Prováděcí předpisy a obecné pokyny

- Prováděcí předpisy se přijímají ve formě nařízení
- Obecné pokyny (guidelines) vyžadují výrok orgánu dohledu (v ČR typicky ČNB), zda se jimi hodlá nebo nehodlá řídit, resp. v jakém rozsahu
    - Princip „comply or explain“

Bankovní kontext

Nejdůležitější „tradiční“ rizika, kterým je banka vystavena

Úvěrové riziko

- Riziko ztráty vyplývající ze selhání smluvní strany tím, že nedostojí svým závazkům

Tržní riziko

- Riziko ztrát vyplývající z pohybů tržních faktorů – např. úrokových měr, směnných kurzů, cen akcií či cen komodit

Operační riziko

- Riziko ztráty, které vyplývá z nedostatků či selhání vnitřních procesů, osob a systémů nebo z vnějších událostí

Riziko likvidity

- Riziko, že banka ztratí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými, nebo nebude schopna financovat svá aktiva

Bankovní kontext

Nejdůležitější „tradiční“ rizika

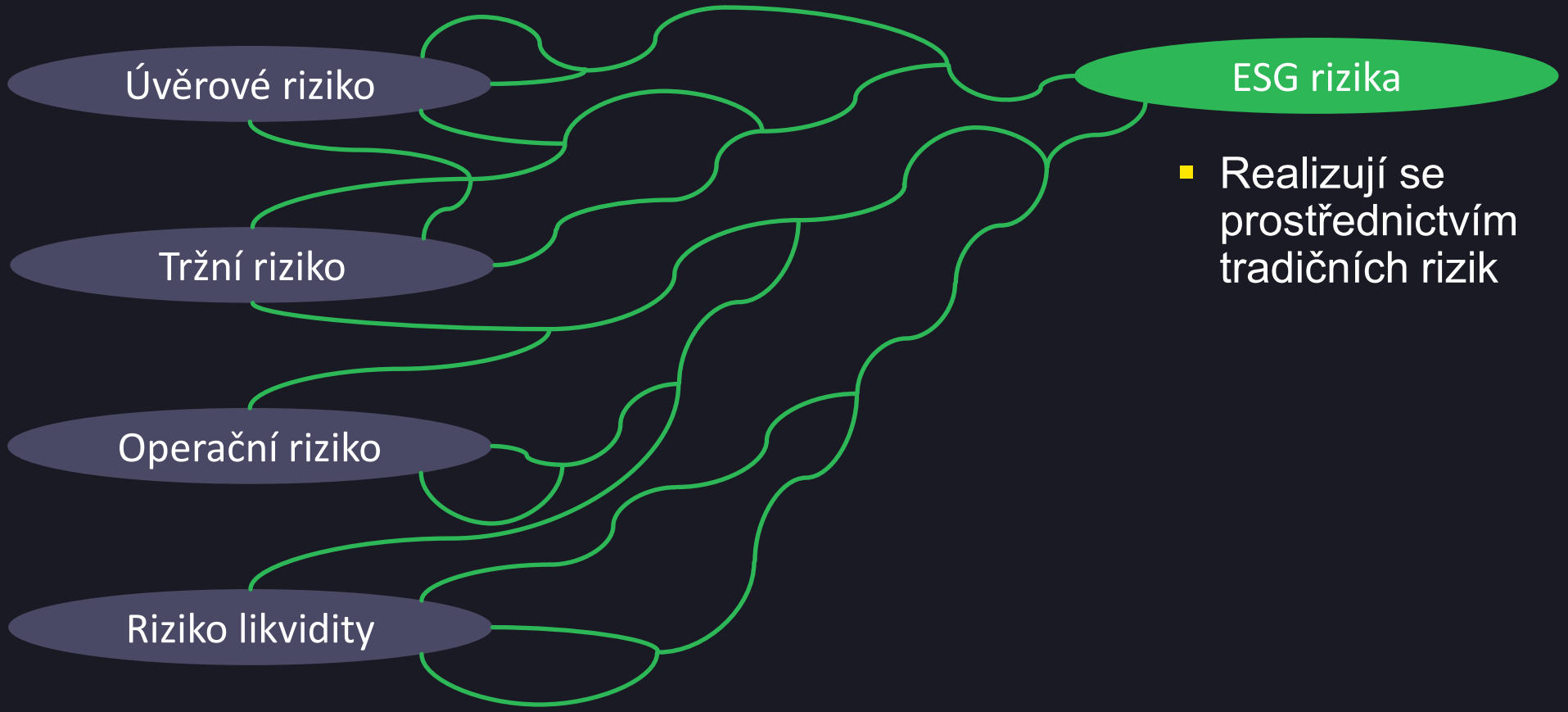
- Úvěrové riziko
- Tržní riziko
- Operační riziko
- Riziko likvidity

ESG rizika

- Rizika jakéhokoli negativního finančního dopadu na instituci vyplývající ze stávajícího nebo potenciálního dopadu faktorů ESG na protistrany dané instituce nebo investovaná aktiva
- Environmentální riziko je dále rozděleno na:
  - Fyzické riziko – vyplývá z dopadu fyzických účinků environmentálních faktorů
  - Tranziční riziko – vyplývá z dopadu přechodu k environmentálně udržitelnému hospodářství

Bankovní kontext

Nejdůležitější „tradiční“ rizika



- Realizují se prostřednictvím tradičních rizik

Koncept dvojí materiality

Finanční materialita

- ESG rizika dopadající na podnik



Materialita dopadu

- Dopady činnosti společnosti na společnost, ekonomiku, životní prostředí

Přehled klíčových ESG regulací bank

Budou probrány v detailu



Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle udržitelného rozvoje (2015)

Pařížská dohoda (2015)



Zelená dohoda pro Evropu (2019 - 2050)



Akční plán EK: Financování udržitelného růstu (2018)



Strategie financování udržitelného růstu a přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku (2021)

REGULACE

Taxonomie

- Nařízení o taxonomii
  - Akt v přenesené pravomoci pro oblast klimatu
  - Akt v přenesené pravomoci v oblasti životního prostředí
  - Akt v přenesené pravomoci o zveřejňování informací

Reporting

- SFDR
  - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288
- CSRD
- CSDDD
- Nařízení o referenčních hodnotách
  - Nařízení (EU) 2019/2089
  - Nařízení Komise v přenesené pravomoci(EU) 2020/1816
  - Nařízení Komise v přenesené pravomoci(EU) 2020/1817

Obezřetnostní regulace

- Nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích: CRR III, CRD VI
  - Zveřejňování ESG informací (P3)
  - ESG výkaznictví (P3)
- Příručka ECB pro klimatická a environmentální rizika
- Obecné pokyny EBA k poskytování a sledování úvěrů
- Plán činnosti EBA v oblasti udržitelných financí
  - Zpráva k obezřetnostnímu přístupu k ESG expozicím (P1)
  - Obecné pokyny o řízení ESG rizik (P2)
  - Obecné pokyny k zátěžovému testování institucí (P2)

Ostatní

- Evropský standard pro zelené dluhopisy
- Právní předpisy začleňující udržitelnost do UCITS / AIFs / MiFID
- Právní předpisy začleňující udržitelnost do IDD
- Právní předpisy pro boj s greenwashingem

EU taxonomie

EU taxonomie – Obecný úvod

O co se jedná?

- Celounijní klasifikační systém, který stanoví seznam environmentálně udržitelných hospodářských činností

Co je cílem?

- Pomoci k orientaci investorům, společnostem, emitentům a dalším stakeholderům
- Pomoci plánovat a sledovat přechod k hospodářství, které je v souladu s cíli EU v oblasti životního prostředí
- Pomoci nasměrovat kapitál do činností, které významně přispívají k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu

Kde jsou pravidla upravena?

- V nařízení (EU) 2020/852 o taxonomii a v delegovaných aktech k tomuto nařízení

EU taxonomie – princip fungování

	Environmentální cíle
1	Zmírňování změny klimatu
2	Přizpůsobování se změně klimatu
3	Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
4	Přechod na oběhové hospodářství
5	Prevence a omezování znečištění
6	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

EU taxonomie – princip fungování

	Environmentální cíle
1	Zmírňování změny klimatu
2	Přizpůsobování se změně klimatu
3	Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
4	Přechod na oběhové hospodářství
5	Prevence a omezování znečištění
6	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Klasifikace činnosti jako udržitelné

- Činnost významně přispívá alespoň k jednomu nebo více cílům („významný přínos“)
- Významně nepoškozuje žádný z cílů („DNSH“)
- Je vykonávána v souladu s minimálními zárukami
- Pro první dva body jsou stanovena tzv. technická screeningová kritéria, tato musí být splněna

EU taxonomie – princip fungování

Kde jsou upravena technická screeningová kritéria?

- K cíli 1 a 2 byl vydán tzv. klimatický delegovaný akt (Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139)
- K cílům 3 až 6 byl vydán tzv. environmentální delegovaný akt (Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/2486)
- Komise k taxonomii připravila několik pomocných stránek, mj. EU Taxonomy Compass

EU taxonomie – princip fungování

Co jsou minimální záruky?

- Zajištění souladu s:
  - Pokyny OECD pro nadnárodní společnosti
  - Obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv, včetně zásad a práv stanovených v osmi základních úmluvách uvedených v Deklaraci Mezinárodní organizace práce o základních zásadách a právech při práci
  - Mezinárodní listinou lidských práv

Jak se v praxi posuzuje?

- Kontrola vnitřního nastavení
- Monitoring skandálů

Jak se EU taxonomie dotýká bank

- Primární motivací je povinnost reportingu na taxonomii navázaná (více v části k reportingu)
- Banky, na které tato reportingová povinnost dopadá, musí posoudit soulad s taxonomií u svých klientů, které financují
- Na základě tohoto posouzení reportují různé ukazatele, z nichž nejvýznamnější je tzv. Green Asset Ratio (GAR), které vykazuje poměr udržitelných („zelených“) aktiv bank na celkových zahrnutých aktivech

EU taxonomie – praktické výzvy pro banky

- Původní účel EU taxonomie byl identifikovat mimořádně udržitelné aktivity, dnes je používána jako jediné měřítko udržitelnosti (jednotky procent aktiv bank)
- Minimum klientů o sobě a svých projektech publikuje potřebná data - změna definice GAR
- Řada klientů se odmítá zabývat udržitelností a banka riskuje ztrátu klienta, pokud bude vyžadovat informace potřebné k posouzení souladu s EU taxonomií - nová role VSME
- Sdílení dat/hodnocení mezi více bankami financujícími daného klienta
- Některá kritéria v některých zemích zatím nejde vyhodnotit (stavba patří mezi 15 % energeticky nejúčinnějších v dané zemi; odvolání na lokální předpis, který ještě není; …)
- IT řešení podporující proces vyhodnocení
- Vytrénovaní zaměstnanci pro vyhodnocování
- Řídící a kontrolní činnost pro tuto novou aktivitu

ESG v oblasti reportingu



Přehled klíčových ESG regulací bank

SFDR - obecně

O co se jedná?

- SFDR = Sustainable Finance Disclosure Regulation
- Rámec pro zveřejňování informací o udržitelnosti v oblasti investic

Co je cílem?

- Snížit informační asymetrii na finančních trzích
- Pomoci investorům, kteří chtějí vložit své peníze do společností a projektů podporujících cíle udržitelnosti, činit informovaná rozhodnutí

Kde jsou pravidla upravena?

- V nařízení (EU) 2019/2088 a v delegovaných aktech k němu

SFDR – princip fungování

Obecně

- SFDR upravuje zveřejňování:
  - Na úrovni entity – začlenění rizik ESG a nepříznivých dopadů na udržitelnost do procesů uvnitř entity (řízení rizik, odměňování, investiční rozhodování)
  - Na úrovni produktu – ESG informace v souvislosti s finančními produkty
- Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách, v předsmluvní dokumentaci a v pravidelných zprávách
- Produkty jsou rovněž kategorizovány dle udržitelnosti

Okruh povinných osob

- Účastníci finančních trhů – banky do této kategorie spadnou typicky v návaznosti na poskytování služeb portfolio managementu
- Finanční poradci – banky do této kategorie spadnou typicky v návaznosti na poskytování investičního poradenství

Kategorie

- „Tmavě zelené“ – sledují cíl udržitelných investic
- „Světle zelené“ – prosazují environmentální nebo sociální vlastnosti
- „Ostatní“ – zbytková kategorie

SFDR 2.0

Obecně

- Návrh Komise z listopadu 2025
- Cílem je zjednodušit a zpřehlednit zveřejnění dle SFDR
  - Zjednodušení
    - Omezení povinností zveřejnit na úrovni entit (pro účastníky finančních trhů)
    - Zjednodušení produktových zveřejnění
  - Zpřehlednění
    - Změna kategorizace produktů, jako nové kategorie navrženy následující
      - Udržitelná – konkrétní ESG cíl
      - Tranziční – investice do podniků s důvěryhodnou tranziční strategií
      - ESG basics – produkt integruje ESG, ale nedosahuje úrovně kategorií výše
      - (Ostatní)

- V současnosti je návrh v meziinstitucionálních vyjednáváních (trialozích)

CSRD

O co se jedná?

- CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive
- Rozšíření dosavadního nefinančního reportingu o detailnější zveřejňování v oblasti udržitelnosti

Co je cílem?

- Zajistit pro investory a další stakeholdery přístup k informacím, které potřebují k posouzení dopadu aktivit podniků na lidi a životní prostředí, jakož i finanční rizika a příležitosti vyplývající z oblasti udržitelnosti pro daný podnik

Kde jsou pravidla upravena?

- Ve směrnici (EU) 2022/2464 a delegovaných aktech k účetní směrnici (2013/34/EU)
- Do českého práva transponováno především do zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

CSRD

Obecně

- Rozšířené obecné a ESG specifické oblasti zveřejňování
- Podrobné informace pro každou oblast (včetně strategie, kvalitativních a kvantitativních informací, cílů atd.)
- Informace za entitu samotnou, ale i „hodnotový řetězec“
- Součástí zprávy podle CSRD je výše zmíněné zveřejnění informací podle Nařízení o taxonomii
- Zpráva podle CSRD se zveřejňuje jako součást výroční zprávy
- Zprávu je nutné nechat ověřit auditorem, s úrovní jistoty „limited assurance“
- Detailní postupy přípravy zprávy jsou upraveny v Evropských standardech pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS)

Okruh povinných osob

- Velké podniky s ročním obratem nad 450 mil. eur a více než 1 000 zaměstnanci
- Podniky ze třetích zemí
  - Čistý roční obrat skupiny v EU nad 450 mil. EUR
  - EU dcera/pobočka s čistým ročním obratem nad 200 mil. EUR
  - Nejprve za finanční roky začínající po 1. lednu 2028
- Malé a střední podniky (SMEs) mohou rovněž zveřejňovat na dobrovolné bázi

Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD

Již vydané

Průřezové standardy

ESRS 1
Obecné požadavky

ESRS 2
Obecné zveřejňování informací

Speciální

Dobrovolné standardy pro SMEs

Připravované

Standardy pro společnosti ze třetích zemí
(připravované)

Standardy pro reporting napříč sektory (tematické)

Životní prostředí	Společnost	Governance
ESRS E1 Změna klimatu	ESRS S1 Vlastní zaměstnanci	ESRS G1 Provozování podniku
ESRS E2 Znečištění	ESRS S2 Zaměstnanci v řetězci hodnot	
ESRS E3 Vodní a mořské zdroje	ESRS S3 Dotčené komunity	
ESRS E4 Biodiverzita a ekosystémy	ESRS S4 Spotřebitelé a koneční uživatelé	
ESRS E5 Využívání zdrojů a cirkulární hospodářství		

Identifikace významných témat

- Povinné subjekty nereportují nutně dle všech tematických standardů, ale pouze dle takových, které se týkají pro subjekt významného tématu
- Pro určení významných témat se použije tzv. posouzení dvojí významností (materiality) – double materiality assessment (DMA)

CSRD – praxe

- Upozaděná významnost v rámci ESG agendy bank vzhledem k Obecným pokynům na řízení ESG rizik
- Snaha o řešení inkonsistencí (různé ESG iniciativy mimo CSRD/DMA koncept, různá materialita ESG rizik podle Obecných pokynů na řízení ESG rizik)
- (Dočasné) vystupování z reportingu kvůli OMNIBUS I (Creditas)
- Zohledňování benchmarků a (stále ještě protichůdných) doporučení auditorů
- E1 a S1 vždy, ale velké rozdíly v materialitě ostatních ESRS standardů a ve finanční materialitě
- Zpoždění projektů automatického sběru původně manuální evidence části dat (např. pracovní úrazy)
- Větší tolerance k materiálním oblastem, která zatím banka deklaruje jako neřešené (chybí governance, strategie, řízení a cíle např. pro biodiverzitu)
- Tagging textů se také odsouvá

ESG v obezřetnostní regulaci bank

Přehled klíčových ESG regulací bank

CRR a CRD

O co se jedná?

- CRR = Capital Requirements Regulation
- CRD = Capital Requirements Directive
- Nařízení a směrnice upravující obezřetnostní pravidla pro banky

Co je cílem?

- Předejít selhání bank

Kde jsou pravidla upravena?

- V nařízení (EU) 575/2013
- Ve směrnici 2013/36/EU, tato je transponována především do zákona č. 21/1992 Sb. o bankách
- V červnu 2024 byly vydány novely obou předpisů (CRR III a CRD VI), které podstatně rozšířily rozsah ESG požadavků v těchto předpisech

CRR a CRD

Obecně o obezřetnostní regulaci

- Evropská obezřetnostní regulace stojí na třech pilířích:
  1. Požadavky na kapitál a likviditu
  2. Interní řízení rizika, proces dohledu a hodnocení
  3. Reporting (orgánům dohledu) a zveřejňování informací
- Do každé z těchto oblastí se více či méně promítá ESG

CRR a CRD

ESG v 1. pilíři

- Požadavky na kapitál a likviditu
- Ze všech pilířů ten nejméně „zasažený“
- ESG zohledněno spíše v partikulárních otázkách, obecné přístupy k „zeleným“ či „hnědým“ expozicím upraveny nejsou
- Nově se ESG promítá především do následujících oblastí:
  - Přeceňování kolaterálu – ESG aspekty mohou být podnětem pro přecenění
  - Specializované úvěrové expozice – příznivější váha ve výpočtu kapitálového požadavku pro udržitelné projekty
  - Přístup k expozicím zajištěným nemovitostmi – možnost použít jednodušší přístup, pokud zajišťující nemovitost poskytuje sociální bydlení
  - Infrastrukturní podpůrný faktor – možnost využít příznivější váhu ve výpočtu kapitálového požadavku navázána na požadavek významně nepoškozovat (DNSH)

CRR a CRD

ESG ve 2. pilíři

Governance

- Strategie a procesy řízení rizik musí zohledňovat ESG (stejně jako jejich kontrola vedoucím orgánem)
- Nastavení odměňování musí zohledňovat ESG (stejně jako jeho kontrola vedoucím orgánem)
- Vedoucí orgán jako celek musí
  - Mít dostatečné znalosti v oblasti ESG
  - Vynakládat dostatečné lidské a finanční zdroje na školení svých členů, nově i v oblasti ESG
  - Zavést postupy pro podporu diverzity

Interní postupy pro hodnocení kapitálové přiměřenosti

- Nutnost zohlednit ESG rizika
- Interní zátěžové testování bude obohaceno o scénáře z oblasti ESG

Tranziční plány

- Připravuje je vedoucí orgán
- Cíle a opatření v nich popsaná musí zohledňovat aktuální vědecké poznání
- Musí být konzistentní s tranzičními plány podle CSRD
- Proporcionalita (menší banka = jednodušší plán)

CRR a CRD

ESG ve 2. pilíři

Tranziční plány – obsah

- Dlouhodobé cíle (objectives) a roadmap – Dlouhodobé cíle a průběžné milníky pro zajištění odolnosti obchodního modelu vůči ESG rizikům
- Dílčí cíle (targets) a ukazatele – Kvantitativní cíle pro řešení rizik ESG, včetně rizik vyplývajících z přechodu v různých jurisdikcích a dalších trendů, ukazatele pro sledování pokroku a ESG rizik
- Governance – Struktura řízení, pravidla pro eskalaci, opatření pro zajištění dovedností, nastavení odměňování
- Implementační strategie – Krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření, aktualizace postupů pro řízení rizik, změny v produktech, změny v investicích
- Strategie zapojení – Spolupráce s protistranami, procesy pro sběr informací

CRR a CRD

ESG ve 2. pilíři

Tranziční plány - postup tvorby

- Analýza regulatorních požadavků a základů pro plán – Analýza materiality ESG rizik, analýza scénářů, nastavení rizikového apetitu pro ESG rizika…
- Nastavení governance k tranzičním plánům – Identifikace zúčastněných útvarů v bance, nastavení rolí a odpovědností
- Formulace plánu – Obsahová příprava samotného plánu – nastavení cílů a ukazatelů, detailní popis governance, implementační strategie a strategie zapojení
- Integrace plánu do strategie, businessu a risk managementu banky – Integrace do business plánů, rozpočtů, aktualizace rizikových předpisů, aktualizace sběru dat, interní školení…
- Nastavení monitoringu a aktualizací plánů – Sledování postupu vzhledem k milníkům, interní reporting, aktualizace plánu…

CRR a CRD

ESG ve 2. pilíři

Dohled a pravomoci orgánů dohledu

- Posouzení governance, risk managementu a expozici banky vůči ESG
- Posouzení vhodnosti nastavení interních metodik a postupů v kontextu tranzičních plánů
- Pravomoc požadovat po bankách snížení rizik vycházejících z ESG faktorů skrze úpravu:
  - Obchodní strategie
  - Governance
  - Risk managementu

Pillar 1 & 2 – praxe

1. pilíř

- ECB zatím v módu pozorování vývoje tržní praxe, ne sankcionování nesouladu
- Regulátoři akcentují materialitu - pokud materiální ESG riziko není zohledněno, banka nedostatečně řídí svá rizika
- Dočasné řešení pro IRB banky v kalibraci MoC pomocí dopadových analýz klimatických scénářů

2. pilíř

- Banky mají ESG v Risk Appetite Statement a v Business Strategy
- Klimatické stress testy a scénářové analýzy vyžadovány od 2027
- ECB začíná vyžadovat rozšíření klimatických scénářů o přírodní scénáře
- Klimatické scénáře jsou historicky dostupné pro očekávaný dlouhodobý vývoj, nově i pro stresový střednědobý vývoj
- Preference bottom-up stresového testování (dopady na jednotlivé klienty dají celková dopad)

CRR a CRD

ESG ve 3. pilíři

Zveřejňování informací

- Rozšíření záběru – Před CRR III zveřejňovaly informace pouze velké banky, nově bude povinnost dopadat na všechny, s důrazem na proporcionalitu (počet šablon a periodicita bude záviset na velikosti a složitosti banky)
- Možnost přesunu povinnosti na matku – nově této možnosti nebudou moci využít velké banky
- Dnes se zveřejňují:
  - Expozice vůči ESG rizikům
  - Zavedení ESG rizik do obchodní strategie, governance a řízení rizika
  - Ukazatel zelených aktiv (GAR)
  - Energetická účinnost kolaterálu
  - …
- Přesnou podobu nového zveřejňování upraví v současné době připravované prováděcí předpisy
- Prvním referenčním datem pro novou podobu zveřejnění by měl být 31. prosinec 2026

CRR a CRD

ESG ve 3. pilíři

Reporting orgánům dohledu

- Dosud byly informace o ESG pouze předmětem zveřejňování
- S novelou CRR byl zaveden i reporting, nicméně jeho parametry a přesnou podobu upraví až prováděcí předpisy

- 10. dubna 2026 EBA představila plánovanou podobu v konzultaci
  - Reporting z velké části navazuje na zveřejnění, obsahuje ale nové šablony pro:
    - Riziko koncentrace související s životním prostředím
    - Environmentální rizika jiná než klimatická
  - Podobně jako u zveřejnění rozsah šablon pro danou banku následuje kritéria velikosti a složitosti
  - Reporting by měl být roční, prvním referenčním datem by měl být 31. prosinec 2027

Pillar 3 disclosures - praxe

- Od prvního zveřejňování za 2022 zveřejňovalo jen minimum českých bank:
  - Velké měly konsolidovaný report za skupinu
  - Malé banky zatím nemusely
- Zatím občas extrémně zjednodušené přístupy
  - EU taxonomy eligibilita podle prvního NACE klienta
  - Fyzická klimatická rizika podle kraje sídla klienta
  - Některé segmenty dočasně nevykazují
- Většina českých bank cílí na minimální míru akceptovatelného souladu s požadavky

Soft law

Jak funguje soft law?

- Nejedná se o formálně závazné předpisy
- V kontextu bankovnictví nezřídka upravují konkrétní postupy pro naplnění závazných, ale obecných norem
- I přes formální nezávaznost bývá pro adresáty žádoucí se jimi řídit, jelikož mají jistotu, že neporuší závazné předpisy, ze kterých soft law vychází

Soft law

Příručka ECB ke klimatickým a environmentálním rizikům

O co se jedná?

- Příručka popisuje, jak ECB chápe bezpečné a obezřetné řízení klimatických a environmentálních rizik, očekávání ECB ohledně přístupu bank k vyhodnocování těchto rizik a transparentnosti
- Primárně určena významným institucím pod přímým dohledem ECB
- Jeden z prvních dokumentů v oblasti určených přímo bankám (rok 2020), značný vliv na vnímání ESG rizik

Kde jsou pravidla upravena?

- Příručka je dostupná na stránkách ECB

Obecné pokyny EBA k poskytování a sledování úvěrů

O co se jedná?

- Pokyny upravují postupy, které by banky měly následovat při rozhodování o poskytnutí úvěru a při přístupu k již poskytnutým úvěrům do jejich maturity
- V oblasti ESG stanoví, že by banky měly brát ohled na ESG faktory a související rizika v nastavování rizikového apetitu a při tvorbě interních předpisů pro řízení rizik
- Rovněž popisují kroky, které by banky měly následovat, pokud chtějí poskytovat „environmentálně udržitelné úvěry“

Kde jsou pravidla upravena?

- Obecné pokyny EBA EBA/GL/2020/06

Soft law

Obecné pokyny EBA k managementu ESG rizik

O co se jedná?

- Obecné pokyny detailněji upravují požadavky na interní procesy a management ESG rizik dle 2. pilíře
- Upravují:
  - Identifikaci, měření, řízení a sledování ESG rizik
  - Posuzování dopadu ESG rizik
  - Obsah tranzičních plánů

Kde jsou pravidla upravena?

- Obecné pokyny EBA EBA/GL/2025/01

Regulace greenwashingu

Přehled klíčových ESG regulací bank

Regulace greenwashingu

Pojem greenwashing

Praktika, při níž tvrzení, prohlášení, jednání nebo komunikace v souvislosti s udržitelností neposkytují jasný a nezkreslený obraz o skutečném profilu udržitelnosti entity, finančního produktu nebo finanční služby.

Směrnice (EU) 2024/825

O co se jedná?

- O novelizační směrnici, která mění dvě směrnice z oblasti ochrany spotřebitele
- Zavádí definice vybraných pojmů a pravidla pro jejich použití, jako např.:
  - Obecná environmentální tvrzení musí být podložena tzv. vynikajícím environmentálním profilem, který se opírá se o objektivní měřítka
  - Tvrzení o budoucím environmentálním profilu musí být podložena ověřitelnými závazky a realistickým plánem s nezávislým ověřením
  - Zakazují se tvrzení o nulovém negativním dopadu založená na kompenzacích
  - Označení udržitelnosti musí být podloženo certifikací
  - Regulatorní povinnost nesmí být inzerována jako výhoda produktu

Co je cílem?

- Podpořit informované rozhodování spotřebitelů a další cíle (např. trvanlivost produktů)

Kde jsou pravidla upravena?

- Ve směrnici (EU) 2024/825 - pravidla měla platit od 27. září 2026, práce na české transpozici však ještě nejsou dokončeny (sněmovní tisk 53)

Novela obecných pokynů EBA/GL/2015/18

O co se jedná?

- Tyto obecné pokyny upravují interní dohled a governance u retailových bankovních produktů
- 30. června 2026 vydala EBA novelizaci, která pokyny rozšiřuje především v oblasti produktů s prvky udržitelnosti, a to např. o:
  - Zavedení interních postupů pro identifikaci a předcházení greenwashingu
  - Řízení a sledování rizik souvisejících s greenwashingem
  - Zohlednění ESG při určování cílového trhu a zajištění vhodnosti produktu pro daný trh
  - Povinnost komunikovat ESG rysy objektivně, jasně a nezavádějícím způsobem, zajistit, aby tvrzení byla přesná, podložená a aktuální

Co je cílem?

- Zajistit robustní standardy pro tvorbu produktů s prvky udržitelnosti, ochránit spotřebitele

Kde jsou pravidla upravena?

- Původní pokyny mají číslo EBA/GL/2015/18, novela EBA/GL/2026/07
- Pokyny v novelizovaném znění se použijí od 11. ledna 2027

Přehled další související regulace

Přehled další související regulace

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

- Stanoví povinnosti ohledně nepříznivých dopadů v oblasti lidských práv a životního prostředí souvisejících s jejich vlastními aktivitami a aktivitami obchodních partnerů
- Směrnice se uplatní při splnění některého z následujících souborů podmínek:
  - Pro společnosti se sídlem v EU:
    - Více než 5 000 zaměstnanců a celosvětový roční obrat nad 1,5 mld. eur; anebo
    - Celosvětový roční obrat nad 275 mil. eur, a zároveň výnos čistě z licenčních poplatků z EU nad 75 mil. eur
  - Pro společnosti se sídlem mimo EU
    - Roční obrat z EU nad 1,5 mld. eur; anebo
    - Roční obrat z EU nad 275 mil. eur, a zároveň výnos čistě z licenčních poplatků z EU nad 75 mil. eur

- Pravidla upravuje směrnice (EU) 2024/1760
- Transpoziční lhůta končí 26. července 2028, pravidla by měla platit od 26. července 2029

Přehled další související regulace

ESG v nařízení o referenčních hodnotách (benchmarks)

- Nařízení upravuje indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a smlouvách nebo k měření výkonnosti fondů (např. EURIBOR)
- Doplněny benchmarky pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku (řeší složení portfolia), a benchmark navázaný na Pařížskou dohodu (řeší emise spojené s investicemi)
- Pravidla upravuje nařízení (EU) 2016/1011

Přehled další související regulace

Evropský standard pro zelené dluhopisy

- Standard, na který se váže možnost označovat emitované dluhopisy jako zelené
- Požadavky na alokaci prostředků získaných z dluhopisů, zveřejňování informací a externí posouzení zelených dluhopisů
- Pravidla upravuje nařízení (EU) 2023/2631

Přehled další související regulace

ESG v MiFID II

- Směrnice upravuje poskytování investičních služeb
- Začlenění ESG faktorů a preferencí do product governance
- Začlenění ESG do organizačních požadavků, řízení rizik a oblasti střetů zájmů
- Pravidla upravuje směrnice 2014/65/EU

Přehled další související regulace

Další předpisy

- ESG v distribuci pojištění, pravidlech pro fondové investování…

Prostor pro dotazy

Zadání úkolu

Zadání úkolu

- Zvolte si českou banku, která ještě nezveřejnila své ESG cíle
- Vyberte ESG rizika, která by pro ni mohla být materiální
- Navrhněte cíle, které by si banka měla pro daná rizika zvolit
- Zdůvodněte Váš návrh

EY | Building a better working world

EY přispívá k lepšímu fungování světa tím, že vytváří hodnotu pro klienty, zaměstnance, společnost i celou planetu a buduje důvěru na kapitálových trzích.

Týmy odborníků EY s využitím dat, umělé inteligence a pokročilých technologií pomáhají klientům s důvěrou a sebedůvěrou utvářet budoucnost a nacházet odpovědi na ty nejnaléhavější výzvy dneška a zítřka.

Díky detailní znalosti různých ekonomických odvětví, globálně propojené multidisciplinární síti a ekosystému nejrůznějších partnerských organizací mohou týmy našich auditorů, konzultantů, daňových poradců i odborníků na strategické a transakční poradenství poskytovat komplexní služby ve více než 150 zemích a teritoriích.

All in to shape the future with confidence.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách ey.cz.

© 2026 Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o. | EY Law advokátní kancelář, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné spoléhat jako na poskytnutí účetního, daňového, právního ani jiného odborného poradenství. V případě potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního poradce.

ey.cz